

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(CIVIL REVISIONAL JURISDICTION)

Present:
Mr. Justice Md. Moinul Islam Chowdhury

Civil Revision No. 2470 of 1990

Mahbubul Alam Chowdhury and others
..... Petitioners

-Versus-

Dulal Kanti Barua, being dead his heirs:
1(ka) Bishojit Barua and others
..... Opposite Parties

No one appears
..... for the petitioners
No one appears
..... for the opposite parties

Heard and **Judgment on 14.08.2016**

At the instance of the defendant Nos. 2-7-petitioners, Mahbubul Alam Chowdhury and others, this Rule has been issued calling upon the Opposite party No. 1 & 2 to show cause as to why the judgment and decree passed by the learned Subordinate Judge, 1st Court, Chittagong in Other Appeal No. 379 of 1978 should not be set-aside.

The Rule is directed against the Judgment and decree dated 04.09.1990 and 12.09.1990 respectively passed by the learned Subordinate Judge, 1st Court, Chittagong in the Other Class Appeal No. 379 of 1978 allowing the appeal and thereby reversing and setting-aside the Judgment and Decree dated 31.08.1978 and 11.09.1978 respectively passed by the learned Munsif, South Rauzan in the Title Suit No. 117 of 1975 dismissing the suit.

The relevant facts for disposal of this Rule, inter-alia, are that the present Opposite Party No. 1 as the plaintiff filed the Other Class Suit No. 117 of 1975 in the Court of learned Munsif, South Rouzan, Chittagong, against the present petitioners and others for declaration of title and permanent injunction. The Suit land was original owned by one Sharat Chandra Saha who leased out the land to the predecessor of plaintiff in the year of 1931, where the plaintiff was running the Cotton, Clothes and grocery shops. The shops were burnt, the defendant No. 1 was trying to purchase the land from the defendant Nos. 8-10 who were the Recorded owners and threatening to dispossess the plaintiff opposite party.

The defendant Nos. 1-6, contested the suit by filing a written statement denying the statements in the plaint. The suit property was originally belong to one Sharat Chandra Saha, who constructed shops upon his land and after his death his sons were possessing the suit shops by collecting rent from the tenants. During the Liberation war of Bangladesh in 1971 the shop was burnt by the Pakistani Army. The defendants purchased the land on 19.08.1975 and let out the shop to one Baby Borua, thereafter, when she handed over that shop to the defendants thereafter, the defendants are in possession of the present suit land.

After hearing the parties the learned Assistant Judge, dismissed the suit on 21.08.1978. The present plaintiff opposite parties then filed the Other Class Appeal No. 379 of 1978 which was allowed by the Judgment dated 04.09.2002.

This Revisional Application is filed challenging the Judgment and decree of the Appellate Court below and the Rule was issued thereupon.

This matter has been appearing in the list for a long period of time, but no one appears to support the Rule and no one appears to oppose this Rule which was issued on 19.12.1990.

Considering the revisional application filed under section 115(1) of the Code of Civil Procedure along with its annexures, in particular, the Judgment of the appellate court below and also considering of the lower court record, it appears to me that the title suit was filed by the present plaintiff opposite parties praying for a decree for title and permanent injunction. Admittedly, this the suit land was originally owned by Sharat Chandra Saha and he had given a settlement of property in favour of Mohesh Chandra Barua in the year of 1931 who constructed shops on the land which was destroyed by the Pakistani army during the liberation war of Bangladesh in 1971.

The learned Trial Court after examining the documents dismissed the suit filed by the present opposite parties as the plaintiff by finding the following:

“এই গুলি আলোচনার সুবিধার্থে একযোগে বিবেচনাধীন হইল, উপরে ৪নং বিচার্য বিষ-য় বাদী তাহার স্বত্ব দখল প্রমাণ করি-ত পা-র নাই। তদ-ন্ত বাদী কোন প্রতিকার পাইতে পারে না। অধিকন্তু বাদী তাহার মোকদ্দমার cause of action প্রমা-ণর জন্য কোন যন্তবান হননি।

সর্বশেষ ইহা বলা যায় যে বাদী তাহার মোকদ্দমা প্রমাণ করিতে পুরেপুরিভাবে ব্যর্থ হইয়া-ছ। অপরদি-ক বিবাদীগণ অতীব সফলতার সা-থ তাহা-দর প্রতিরক্ষা করি-ত সমর্থ হইয়া-ছ।”

On the other hand, the learned Appellate Court allowed the appeal and set-aside the Judgment and decree the Trial Court by the Judgment and decree and the decided on the basis of the following findings:

“বিজ্ঞ নিম্ন আদালত বাদী আপীলকারী পক্ষের ও চেহেরা ও রূপ অবলোকন করিয়া বাদী আপীলকারী পক্ষের দাখিলী রেজিস্ট্রি বর্ণনামা দলিল-লর বিষয়টি যথাযথভাবে-ব মূল্যায়ন ক-রন নাই। এই বর্ণনামা দলিল-লর বিষয়টি বাদী আপীলকারীপক্ষ তাহার আরজিতে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছে। এই বর্ণনামা দলিল মিথ্যা বা এই মোকদ্দমার লাভবান হওয়ায়র জন্য বাদী আপীলকারী এই বর্ণনামা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়া-ছ বলিয়া কোন বক্তব্য বিবাদী পক্ষের বর্ণনা বা সাক্ষ্য প্রমাণ হই-ত পাওয়া যায় না। এই মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে ২৬/০৯/১৯৭৫ ইং তারিখে দায়ের করা হইয়াছে। অপরদিকে বাদী আপীলকারীগণের রেজিস্ট্রি বর্ণনামা দলিলটি মোকদ্দমা দায়েরের দীর্ঘ ৪০ বৎসর পূর্বে ১৯৩৫ সালে হয়। দীর্ঘ ৪০ বৎসর পূর্বে এই মোকদ্দমায় লাভবান হওয়ার জন্য বাদী আপীলকারীপক্ষ এই বর্ণনামা দলিল সৃষ্টি করিয়া-ছ বলিয়া বি-বচনা করা যায় না। অপরদি-ক বিবাদী প্রতিবাদীর দাখিলী প্রদর্শনী চিহ্ন - এফ(সিরিজ) গুলি ০৩-০৮-৭৫, ০৮-০৮-৭৫, ১৯-০৮-৭৫, ০১-০৭-৭৫ইং তারি-খ হয়। এই বিবাদী প্রতিবাদীপক্ষের এই দলিলগুলি মোকদ্দমা দায়েরের ১ মাস পূর্বে তৈরি করা দলিল হয় এবং প্র-ত্যেকটি দলিলই স্ট্যাম্প ছাড়া কার্টিজ কাগ-জ সম্পাদন করা হয়। বিবাদী প্রতিবাদীগণ পক্ষের এই দলিলগুলি কার্যকরী দলিল বলিয়া প্রমাণ করিতে পারে নাই। এই দলিলমূ-ল বিবাদী প্রতিবাদীপক্ষ কোন স্বত্ব দখল অর্জন করিয়া-ছ ম-র্ম কোন বি-বচনা করা গেল না।”

From above given two conflicting decisions in the manner of Judgment of reversal I do not consider that the Appellate Court bellow has given a proper arguments of reversal of Judgment of the Trial Court, and the Trial Court who decided that the present plaintiff opposite parties could not prove title and possession upon the land.

I have not been benefitted by either of the parties in this matter. The grounds taken and the submission in this revisional application do not merit any further consideration. However, the findings of the learned Trial Court is lawful to dismiss the suit. However, the judgment of the Appellate Court is not based upon consideration of the evidence. Thereafter, I am inclined to interfere upon the Judgment of the Appellate Court bellow.

Accordingly, I find merit in the Rule.

In the result, the Rule is made absolute.

The Judgment of the Trial Court is hereby upheld and the Judgment of the Appellate Court below is hereby set-aside.

The interim order of stay granted at the time of issuance of the Rule and extended thereafter are hereby recalled and vacate.

The office is directed to communicate the judgment and order to the concerned courts below and persons and also directed to send down the Lower Court Records immediately.